

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONDIÇÕES DE LOCAÇÃO DE ACERVO

Pelo presente instrumento, de um lado, **LUMIÈRE DECOR**, plataforma web e fornecedora de acervos e cenografias de luxo, doravante denominada simplesmente **LOCADORA**, e, de outro lado, o usuário devidamente cadastrado e identificado por meio de suas credenciais de acesso no sistema web da plataforma, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**, celebram o presente Termo de Responsabilidade, mediante as cláusulas e condições contratuais a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto deste termo é a locação por tempo determinado de bens móveis, peças decorativas, mobiliários e itens cenográficos de alto padrão (doravante denominados "Acervo"), selecionados e especificados pelo LOCATÁRIO através do Carrinho de Locação da plataforma da LOCADORA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESERVA E DO CÁLCULO DE DIÁRIAS

2.1. A reserva dos itens do Acervo será formalizada apenas após a confirmação do pagamento correspondente ao período de locação selecionado. 2.2. O valor total da locação será calculado de forma automatizada pelo sistema web da LOCADORA, tendo como base o preço unitário da diária de cada peça multiplicado pela quantidade de dias solicitados pelo LOCATÁRIO. 2.3. Caso o LOCATÁRIO necessite estender o período de locação, deverá solicitar uma nova previsão de diárias no sistema com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do prazo final estipulado, ficando a prorrogação sujeita à disponibilidade do Acervo no estoque.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIRADA E DO ESTADO DOS BENS

3.1. O LOCATÁRIO declara receber os bens descritos no pedido em perfeito estado de conservação, limpeza e pleno funcionamento estético e estrutural, conforme registrado nas imagens institucionais e especificações técnicas da plataforma. 3.2. É dever do LOCATÁRIO conferir minuciosamente cada item no ato do recebimento ou retirada, não sendo aceitas reclamações posteriores sobre avarias preexistentes que não tenham sido formalmente registradas junto à LOCADORA no momento da entrega.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DOS BENS

4.1. O LOCATÁRIO assume a responsabilidade civil e criminal exclusiva pela guarda, conservação e uso adequado dos itens locados, a partir do momento de sua retirada/entrega até a efetiva devolução e conferência física por parte da

LOCADORA. 4.2. Os itens do Acervo destinam-se estritamente à finalidade de ornamentação e ambientação do evento indicado, sendo expressamente proibido:

- Sublocar, ceder, emprestar ou transferir os bens a terceiros sem autorização prévia e por escrito da LOCADORA;
- Expor o mobiliário de luxo (como veludos, mármore e cristais) a condições climáticas adversas (chuva, umidade excessiva ou sol direto) sem a devida cobertura e proteção protetiva;
- Realizar modificações, pinturas, colagens ou reparos por conta própria nas peças locadas.

CLÁUSULA QUINTA – DA DEVOLUÇÃO, ATRASOS E MULTAS

5.1. O LOCATÁRIO obriga-se a devolver os bens locados na data, horário e local impreterivelmente estipulados no fechamento do pedido e sob controle do sistema da LOCADORA. 5.2. O atraso na devolução ensejará a cobrança automática de novas diárias pelo período excedente, acrescida de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de eventuais indenizações por lucros cessantes decorrentes do cancelamento de reservas subsequentes do mesmo Acervo com outros clientes.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DANOS, AVARIAS E EXTRAVIOS

6.1. Constatada qualquer avaria (manchas texturizadas, rasgos em tecidos, quebras em cristais, lascas em mármore ou cerâmicas) ou extravio total/parcial de qualquer peça do Acervo no ato da devolução, o LOCATÁRIO será integralmente responsável pelo ressarcimento financeiro à LOCADORA. 6.2. Os valores para indenização seguirão os seguintes critérios:

- **Danos reparáveis:** O LOCATÁRIO arcará com o custo total do conserto efetuado por profissional especializado indicado pela LOCADORA, acrescido do valor das diárias em que o item permanecer indisponível para locação.
- **Danos irreparáveis ou Extravio:** O LOCATÁRIO pagará o valor de mercado atualizado para a reposição integral de uma peça idêntica ou equivalente de padrão de luxo, conforme tabela patrimonial interna da LOCADORA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO

7.1. O cancelamento da locação por iniciativa do LOCATÁRIO observará as penalidades proporcionais à antecedência da data do evento, destinadas a cobrir os custos de reserva de estoque, cujos percentuais de retenção financeira seguem os parâmetros legais vigentes de proteção ao equilíbrio contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Termo, as partes elegem o Foro da Comarca da LOCADORA, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

O LOCATÁRIO declara expressamente ter lido, compreendido e aceitado todos os termos e condições deste instrumento, anuindo eletronicamente ao clicar no botão de confirmação e finalização do Carrinho de Locação no sistema web da Lumière Decor.